

“금융은 튼튼하게, 소비자는 행복하게”

	보 도 참 고 자 료			
	보도	2018. 6. 28.(목) 조간	배포	2018. 6. 27.(수)

담당부서	보험감독국	조한선 팀장(3145-7466), 전성우 선임조사역(3145-7467)
	분쟁조정1국	양진태 팀장(3145-5212), 이준호 조사역(3145-5214)

제 목 : 금융꿀팁 200선 - ⑧ 자동차보험 관련 판례 및 분쟁조정 사례 (피보험자의 범위 및 자동차보험 보상 관련)

- 금융감독원은 국민들이 일상적인 금융거래과정에서 알아두면
유익한 실용금융정보(금융꿀팁) 200가지를 선정, 알기 쉽게 정리하여
보도참고자료를 통해 안내하고
- 동시에 금융소비자정보 포털사이트 “파인”(fine.fss.or.kr)에도
게시하고 있음
- 이에 따라 89번째 금융꿀팁으로, “자동차보험 관련 판례 및 분쟁조정
사례”을 별첨과 같이 안내해 드립니다

<별첨> 금융꿀팁 200선 - ⑧ 자동차보험 관련 판례 및 분쟁조정 사례

금융감독원은 「국민체감 20대 금융관행 개혁」을 추진하고 있습니다. 금융거래 과정에서 경험한 불합리한 금융관행 및 불편사항에 대한 의견은 '금융관행 개혁 포털' (<http://better-change.fss.or.kr>) 내 '국민 참여방'으로 제보 바랍니다.

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)

자동차보험 관련 판례 및 분쟁조정 사례

- ① 렌터카 대여 시 운전자로 등재되지 않은 사람이 운전 중 사고를 낸 경우, 보험회사는 우선 상대방 피해를 보상한 후 운전자에게 구상 청구

➡ 렌터카 대여 시 운전자로 등재하지 않은 사람은 절대 운전 금물

- ② 자녀와 사실혼 관계인 사위는 가족운전 한정특약의 가족에 포함되지 않아, 동 사위가 운전 중 발생한 사고는 가족운전 한정특약 위반으로 보상되지 않음(※ 대인배상 I 만 보상됨)

➡ 사실혼관계에 기초한 사위(또는 며느리)는 가족운전 한정특약의 가족에 포함되지 않으므로, 이들이 차량을 운전할 경우 누구나 운전가능 조건으로 자동차보험에 가입할 필요

- ③ 차주가 동승하지 않은 채 대리운전 기사가 혼자 차량을 운전하다 사고를 낸 경우, 대리운전 중에 발생한 사고에 해당하지 않으므로 대리운전업체가 가입한 대리운전자보험으로 보상 불가

➡ 대리운전을 의뢰한 차주가 차량에 동승하여 운행하던 중 발생한 사고만 대리운전자보험으로 보상 가능

- ④ 운전 중 사고로 인해 발생한 추상장애도 자동차보험의 장애보험금 지급 대상에 해당

➡ 추상장애처럼 자동차보험약관에서 정한 장애평가방법으로 판정할 수 없는 후유장애에 대해서도 장애보험금 지급 가능

☞ (대법원 판례) '대법원 종합법률정보' 홈페이지(<http://glaw.scourt.go.kr/>)에서 판례 번호 또는 판례 키워드 입력을 통해 검색 가능

(분쟁조정 사례) '금융민원센터' 홈페이지(<https://www.fcsc.kr/>)의 '분쟁조정 사례' 메뉴에서 의안번호 또는 사례 키워드 입력을 통해 검색 가능

아래에 소개하는 자동차보험 판례 및 분쟁조정례는 사고내용, 보험가입 내역 및 기타 사실관계에 따라 유사한 사항이라도 결과가 달라질 수 있습니다.

1

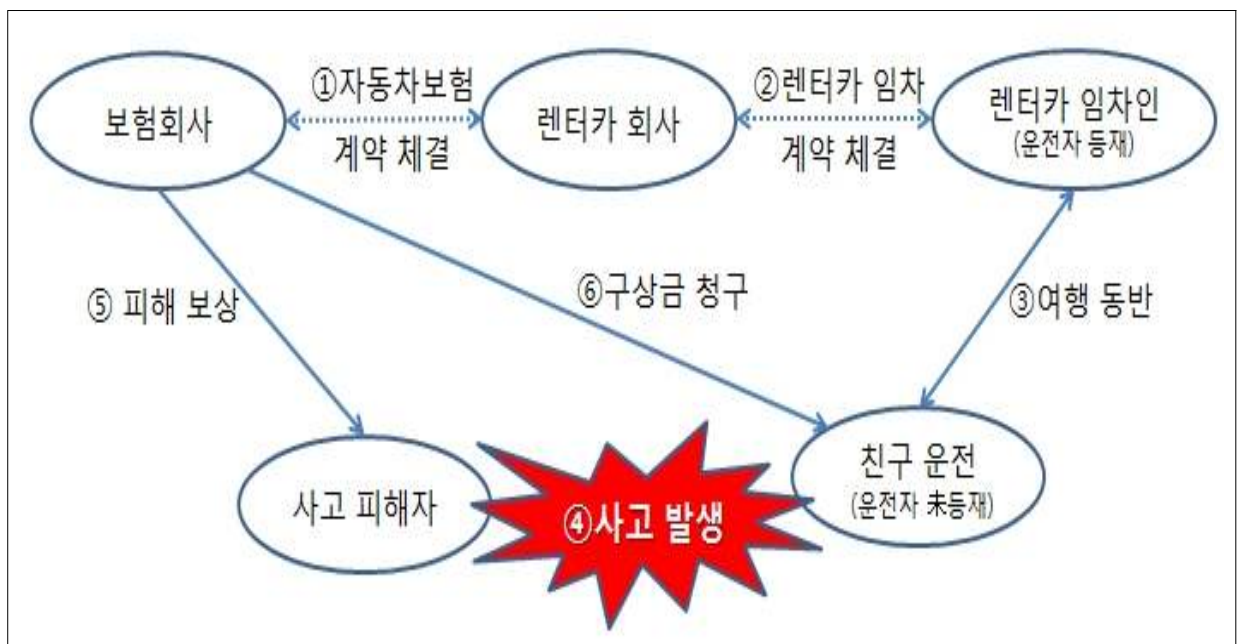
렌터카를 빌린 후 친구가 운전하다가 사고를 낸 경우
⇒ 보험회사는 사고를 낸 친구에 대해 구상 가능

< 사건 개요 >

◆ (사고 경위) A씨는 B렌터카에서 차량을 렌트하여 친구들과 여행을 가는 도중 같이 간 친구 C씨에게 운전을 허락하여, C씨가 운전하던 중 사거리 교차로에서 전방 충돌 발생. 이에 보험회사는 피해자에게 보상을 한 후 운전자 C씨를 상대로 구상금을 청구

◆ 당사자들의 주장

- ◀ (운전자 C씨) 피보험자인 A씨의 허락을 받고 운전을 했기 때문에 C씨도 운전피보험자에 해당하므로 보험회사의 구상 대상이 아님
- ◀ (보험회사) 기명피보험자인 B렌터카가 차량 임차인 A씨 이외의 제3자가 운전하는 것을 금지하였기 때문에 C씨는 운전피보험자에 해당되지 않으므로 구상 대상에 해당



< 법원의 판단(2012다116123, 2013.9.26.) >

A씨가 B렌터카와 맺은 **임차계약서**에 "임차인 A씨 이외 **제3자가 운전**하다 사고가 발생한 경우 **보험혜택을 받지 못한다.**"고 명시하고 있는 바,

승낙피보험자인 A씨는 친구 C씨에게 운전을 허락하였더라도 기명피보험자인 **B렌트카의 의사에 반한** 것이므로, **C씨는 운전피보험자에 해당하지 않고 구상 대상에 해당**

< 시사점 및 소비자 유의사항 >

렌터카 **임차인 본인** 외에 임대차계약서에 **운전자로 등재되지 않은 제3자가 운전**하던 중 발생한 사고는, **렌터카가 가입한 자동차 보험회사**가 보험금을 지급한 후에 **운전자에 대해 구상(求償)**할 수 있으니 렌터카 **임차계약서에 운전자로 등재하지 않은 사람은 절대 운전 금물**

※ 참고 : 대인배상(I,II) 및 대물배상 담보의 피보험자

◆ 피보험자 : 보험사고가 발생하여 손해를 입은 자로서, 보험회사에 보상을 청구할 수 있는 자를 말함

- ① **(기명피보험자)** 보험증권에 기재된 피보험자(통상 차량 소유주)
- ② **(친족피보험자)** 기명피보험자와 같이 살거나 살림을 같이 하는 친족으로서 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자
- ③ **(승낙피보험자)** 기명피보험자의 승낙을 얻어 피보험자동차를 사용하거나 관리하고 있는 자
- ④ **(사용피보험자)** 기명피보험자의 사용자 또는 계약에 의하여 기명피보험자의 사용자에 준하는 지위를 얻은 자
- ⑤ **(운전피보험자)** 위의 ①내지 ④에서 규정한 피보험자를 위하여 피보험자동차를 운전 중인 자

사실혼 관계에 기초한 사위는 가족운전 한정특약의 가족에 해당하지 않아 ⇒ 동 사위의 운전 중 사고는 보상 불가(대인 I 만 보상)

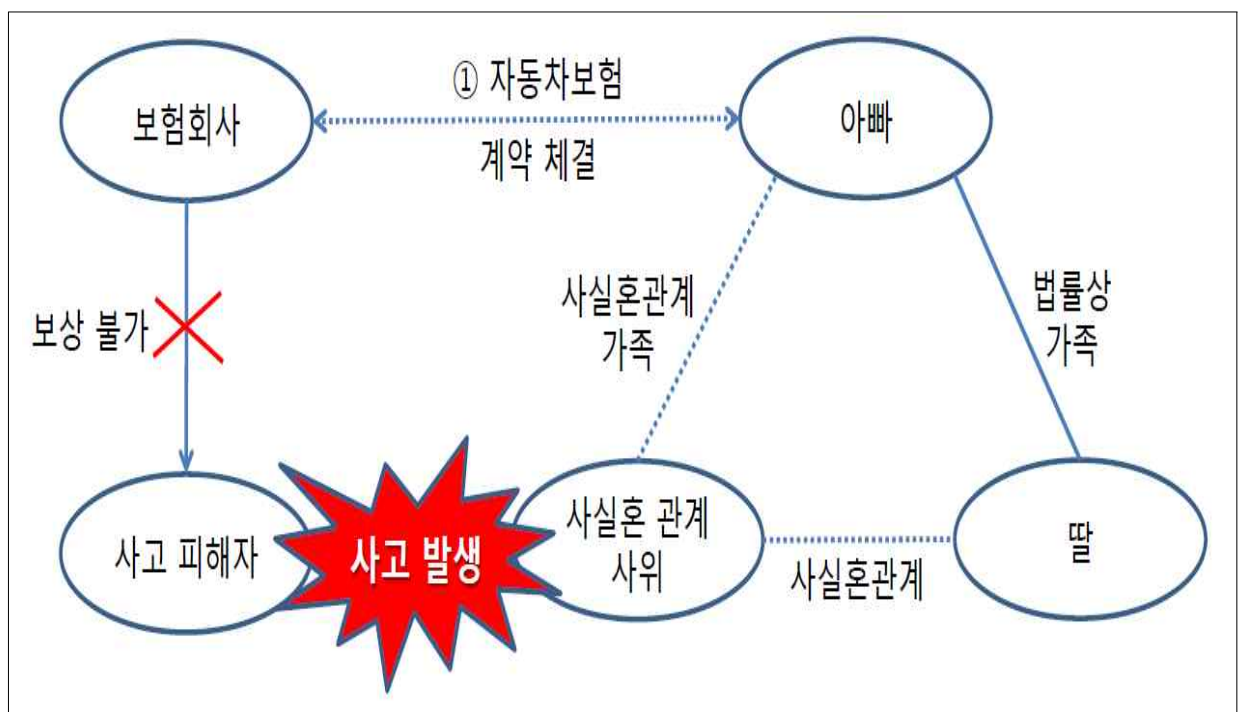
< 사건 개요 >

- ◆ (사고 경위) D씨는 본인 소유 자동차를 '가족운전자 한정운전 특약*'으로 자동차보험에 가입해 있던 중, 딸 E씨와 사실혼관계의 배우자인 대만 국적의 F씨가 운전하다 앞서가던 차량과 충돌하는 사고 발생

* 차량 소유자의 가족만 운전 가능한 특약으로 일정 보험료는 할인해 주되, 가족이 아닌 사람이 운전 중 발생한 사고는 대인배상 I 만 보상되고 다른 담보는 보상 제외

◆ 당사자들의 주장

- ◀ (계약자) F씨는 차량소유자 D씨의 딸인 E씨와 대만 혼인법에 따라 화교협회에 혼인신고한 상황으로, 가족운전자 한정운전 특약상 D씨의 가족 범위에 포함되는 것이 타당
- ◀ (보험회사) 국내법상 혼인신고를 하지 않았다면 운전자 F씨는 차량 소유자 D씨의 법률상 사위가 아니며, 이와 같이 사실혼 관계에 기초한 사위는 '가족운전자 한정운전 특약'상 가족의 범위에 포함되지 않으므로 대인배상 I 외에는 보상되지 않음



< 약관 내용 및 법원의 판단(2013다66966, 2014.9.4.) >

◆ (약관 내용) '가족운전자 한정운전 특약'에서 기명피보험자의 가족은 기명 피보험자의 ①부모, 양부모, 계부모, ②배우자의 부모, 양부모, 계부모, ③법률상 배우자 또는 사실혼 관계에 있는 배우자, ④법률상 혼인관계에서 출생한 자녀, 사실혼 관계에서 출생한 자녀, 양자녀, 계자녀, ⑤며느리 또는 사위 (계자녀의 배우자 포함)

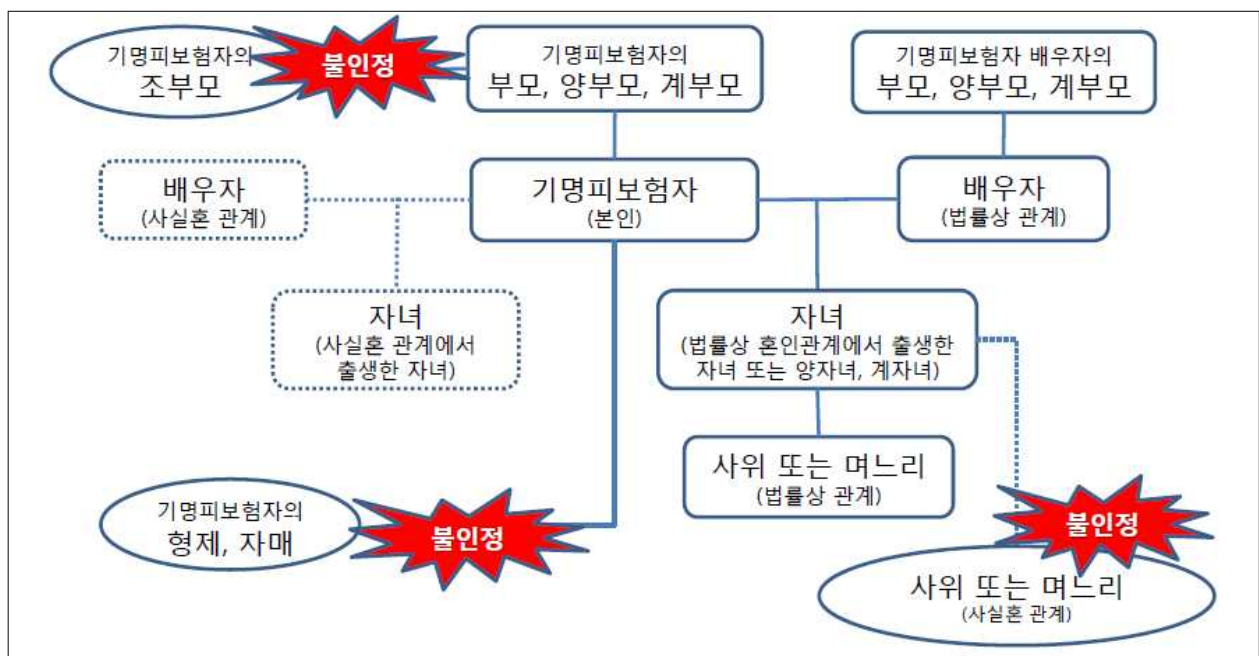
◆ (법원의 판단) 가족운전 한정특약은 가족의 범위에 기명피보험자의 배우자, 자녀는 사실혼 관계에 기초한 경우도 포함된다고 규정하고 있으나,

사위나 며느리는 사실혼 관계에 기초한 경우가 포함되는지에 대해 아무런 규정이 없으므로, 사위나 며느리는 기명피보험자의 자녀와 법률상 혼인관계에 있는 사람을 의미하는 것으로 해석해야 함

< 시사점 및 소비자 유의사항 >

사실혼 관계에 기초한 사위(또는 며느리)는 가족운전 한정특약의 가족에 포함되지 않으므로, 이들이 차량을 운전할 경우 자동차보험 가입 시 누구나 운전가능 조건으로 가입할 필요

※ 유사 판례 : 대법원은 가족운전한정특약의 가족의 범위 중 기명피보험자의 모(母)에 대해서 기명피보험자의 법률상 모(母)가 아닌 기명피보험자의 부(父)의 사실혼 관계 배우자는 포함되지 않는다고 판결(2008다68944, 2009.1.30.)



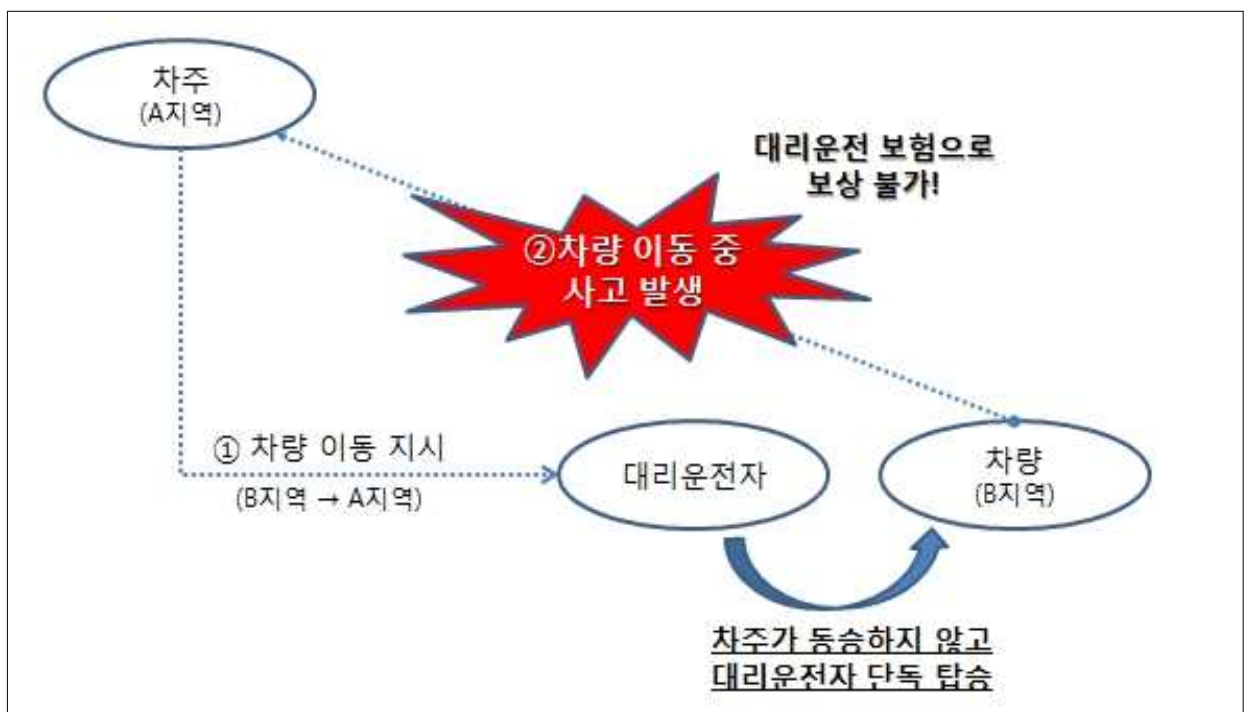
**차주가 동승하지 않은 채 대리운전기사가 혼자 운전 중 발생한 사고
⇒ 대리운전업체가 가입한 대리운전자보험으로 보상 불가**

< 사고 개요 >

◆ **(사고 경위)** 사고차량의 **차주 G씨**가 대리운전회사에 **대리운전**을 의뢰하면서 서울시 ◇◇지역에서 △△시청 근처까지 차량을 **탁송**해 줄 것을 요청하여 **대리운전기사 H씨**는 **차주가 동승하지 않은 채** 운전하다가 **가드레일과 접촉**하는 사고 발생

◆ 당사자들의 주장

- ◀ (대리운전자) **대리운전자보험 약관에 차주가 차량에 동승할 것을 보험금 지급요건으로 정하지 않고 있으며, 보험회사가 주장하는 "탁송"이라 함은 여러 대의 차량을 운반전용 차량으로 옮기는 것을 의미하나 이 사건은 이에 해당하지 아니하므로 보험금을 지급해야 함**
- ◀ (보험회사) **대리운전자보험 약관상 보상하는 "통상의 대리운전"에는 차량의 탁송 및 대리주차는 보상하지 않는다고 명시되어 있으므로 보험금을 지급할 의무 없음**



< **약관 내용 및 분조위의 판단**(제2012-15호, 2012.3.27.) >

- ◆ **(약관 내용)** 피보험자(대리운전자)가 통상의 대리운전을 하던 중 피보험 자동차의 사고로 생긴 피보험자의 손해를 보상하며, 이때 **대리운전 범위에 자동차의 탑승 및 대리주차는 포함하지 않는다고** 정의함
- ◆ **(분조위의 판단)** 대리운전자보험 약관은 **통상의 대리운전 과정에서** 발생한 사고만을 보상한다고 정하고 있고, **통상의 대리운전의 범위에 탑승과 대리주차는 제외하고 있으며, 차량만을 목적지에 이동시키는 행위는 탑승에 해당하므로** 보험회사는 **보험금 지급의무가 없음**

< **시사점 및 소비자 유의사항** >

차주가 탑승하지 않은 채 대리운전 기사에게 **차량만을 특정 목적지로 이동** 또는 **대리주차를 부탁**하여 대리운전 기사가 혼자 탑승하여 운행 중 사고가 발생한 경우 **대리운전자보험으로 보상**이 안될 수 있으니 유의할 필요

- ☞ 이때, **차주가 가입한 자동차보험에서도 통상** 대리운전자는 피보험자에 해당되지 않아 **보상 불가**(대인I 만 보상)

※ 참고 : 대리운전자보험이란?

□ 일반 자동차보험에서 **대리운전업자, 대리운전자는 운전할 수 있는 피보험자 범위에 해당** 되지 **아니하여** 보험회사는 보험금 지급책임을 지지 않음(단, 책임보험인 대인I은 보상)

- 따라서, **대리운전업자는 운전대행 업무로서 위탁받은 자동차를 사용, 관리하는 동안에 발생하는 사고에 대비하여**
- **자동차취급업자*종합보험 중 대리운전업자 특별약관**(“대리운전자보험”)에 가입하고 있음(책임보험을 초과하는 손해를 보상)

* 대리운전업, 자동차정비업, 주차장업 등 자동차의 취급을 업으로 하는 자

□ **보험가입 형태는 대리운전업 영위 방식에 따라 개별 또는 단체보험으로 가입** 가능하며, 대부분 **단체보험으로 가입**

- **단체보험은 대리운전업체가 법인인 경우, 법인인 대리운전업체가 보험료를 내는 보험계약자이자 기명피보험자***임

* 대리운전업체는 소속 대리운전기사와 보험료를 정산하고, 대리운전기사는 (운전)피보험자로서 보상을 받음

< 사고 개요 >

◆ (사고 경위) 신청인은 운전 도중 사고로 인해 **안구함몰되어 장애진단**을 받음

◆ 당사자들의 주장

- ◀ (계약자) 안구함몰에 대하여 **추상장애*** 진단을 받았으므로 **장애보험금을 지급**하는 것이 타당

* 추상(추한 모습)장애라 함은 상처의 흔적, 화상 등으로 피부의 변색, 모발·조직(뼈, 피부 등)의 결손 및 함몰 등으로 성형수술을 하여도 추상이 없어지지 않아 생기는 장애를 의미

- ◀ (보험회사) **약관에서 정한 장애평가방법**에서는 추상장애가 포함되어 있지 않으므로 장애보험금 지급책임이 없음

< 분조위의 판단(제2016-7호, 2016.4.12.) >

◆ (분조위 판단) 자동차상해 특별약관에서 정한 장애평가방법*을 원칙으로 하되, 동 평가방법으로 평가할 수 없는 후유장애에 대해서는 **다른 평가방법도 인정될 수 있는 것으로 해석되므로**

* 맥브라이드식 장애평가방법

성형외과 전문의가 **다른 평가방법으로 판정****한 추상장애에 대해 **장애보험금을 지급**하는 것이 타당

** 국가배상법 시행령 별표2의 신체장애등급표

< 시사점 및 소비자 유의사항 >

추상장애처럼 자동차보험약관에서 정한 장애평가방법으로 판정할 수 없는 후유장애에 대해서도 **장애보험금 지급 가능**